

0010951-95.1996.8.26.0292
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: FERNANDA AMBROGI
Comarca: Jacareí
Foro: Foro de Jacareí
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/04/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Thiago Fernandes de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

Trata-se de ação penal para apurar o eventual crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.
A pena máxima para o crime objeto deste feito é de 15 anos.
Neste caso a prescrição, nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jacareí
Foro de Jacareí
2ª Vara Criminal
Praça dos Três Poderes, s/nº, (12) 3962-1582 (Anexo da Infância e Juventude) - Centro
CEP: 12327-902 - Jacareí - SP
Telefone: (12)3962-1581 - E-mail: jacarei2cr@tjisp.jus.br

0010951-95.1996.8.26.0292 - lauda
= C O N C L U S ã O =
Em 02 de março de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(íza) de Direito da 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e Juventude de Jacareí, Dr(a). FERNANDA AMBROGI.

SENTENÇA - OFÍCIO

Processo nº:
0010951-95.1996.8.26.0292 - Controle nº 2000/000206
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Thiago Fernandes de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

Trata-se de ação penal para apurar o eventual crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.
A pena máxima para o crime objeto deste feito é de 15 anos.

Neste caso a prescrição, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal, ocorre em 20 (vinte) anos, todavia, considerando que o réu contava com menos de 21 anos na data do fato, incide o redutor previsto no art. 115 do Código Penal, de modo que o lapso prescricional é de 10 anos.

Considerando o recebimento da denúncia em 04/06/1998 (fls. 65), o lapso prescricional correu até a suspensão do processo e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP ocorrida em 09/12/1998 (fls. 89/92). O lapso prescricional ficou suspenso pelo prazo de 10 anos até 08/12/2008. Retornou a correr em 09/12/2008, alcançando o decurso do prazo prescricional em 14/06/2018, descontando o período entre o recebimento da denúncia e a decisão de suspensão. Diante do exposto, anoto que o cálculo de fls. 94 contém erro. Conforme exposto acima, o prazo prescricional já decorreu. Impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Isto posto, reconheço a ocorrência prescrição da pretensão punitiva do Estado, declarando-a de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do averiguado Thiago Fernandes de Oliveira, com fulcro no art. 107, inciso IV, e 109, VI, c.c. art. 115, "caput", todos ambos do Código Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Jacarei, 2 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

= RECEBIMENTO E PUBLICAÇÃO =

Recebi estes autos em cartório, nesta data, com a r. Sentença retro e, em seguida, publico-a em cartório. Jacarei, _____. Para constar, lavrei este termo. Eu, ____, escr. Subscrivi.